Претензии, штрафы, удержания и зачёты

P5 Инструкция к комплекту 1 ноября 2026 года

Начните с квалификации спорной суммы: неоплаченная работа, гарантийное удержание, неустойка, убытки либо зачёт встречного требования. Для одной суммы не создавайте несколько самостоятельных долгов из разных записей реестра.

1 Соберите исходные сведения

Договор и приложения, КС-2/КС-3, платежи, уведомление о зачёте или удержании, претензия и акты, сведения о сроках и качестве. Запишите фактические даты получения, основание спорной суммы и расчёт. Документ 09 помогает собрать сведения, 11 объясняет поля. Если одновременно пришли акт о недостатках и уведомление об уменьшении оплаты, сохраните оба с приложениями, датами и доказательствами доставки; отдельная развилка дана в файле 12.

2 Выберите форму

01 — неправомерно удержанная оплата; 02 — штраф; 03 — возражение на зачёт; 10 — возврат гарантийного удержания после наступления договорного события и срока. 14 — мотивированный ответ по конкретным основаниям, 20 — возражение на зачёт или удержание неустойки. Формы могут дополнять друг друга, но суммы и основания должны совпадать.

3 Проверьте факты и доказательства

При одностороннем акте проверьте извещение и каждую позицию, не делая категоричного вывода о недопустимости акта. При споре о качестве используйте 15, 17, 21 и 26–29: участие в осмотре, сохранение состояния участка, разбор заключения и вопросы эксперту. Документы 13, 18 и 19 связывают зоны ответственности, передачу фронта и материалы. Предупреждение 16 направляйте по фактическому основанию статьи 716 ГК РФ.

4 Оформите и направьте

В исходящих формах заполните все поля, выберите применимые варианты и удалите пояснения. Сверьте наименования, полномочия, суммы, даты и приложения. Направьте по договорному каналу, сохраните точную отправленную редакцию и подтверждение получения.

5 Контролируйте результат

Ведите реестры и отдельный график 06 по согласованным платежам. Отмечайте поступления, остаток, ответ и дальнейший срок. Алгоритм 07 помогает определить следующий шаг; договорные и процессуальные сроки проверяются отдельно.

Расчёты и работа с реестрами

04 Расчёт требования

Неоплаченная сумма, удержание с ненаступившим сроком возврата, штраф, пени и проценты показаны раздельно. Автоматической общей суммы нет. Файл не устанавливает размер доказанных убытков и не подбирает ставки Банка России. Подставляйте фактические даты, неизменную базу и ставку для каждого периода; при платеже или изменении ставки разделите период без пропусков и пересечений.

Особенность ввода ставки: в таблицах пеней и статьи 395 ставка вводится текстом в процентных пунктах, например 16 или 16% для 16% годовых. Следуйте подсказке A2; не вставляйте числовую дробь из другого файла. В разовом процентном штрафе 5% вводится числом 5. Для годовой базы используются фактические 365 или 366 дней.

05 Реестр и 06 График

Итог реестра 05 складывает записи, а не определяет размер требования. Один штраф может быть отражён как начисление, удержание и зачёт: такую сумму нельзя требовать трижды. График 06 фиксирует согласованные платежи и их исполнение; сам по себе он не доказывает признание долга контрагентом.

22 Гарантийные удержания

В реестре 150 рабочих строк. Укажите договор, объект, базу, ставку, событие и контрольную дату возврата; внесите фактические возвраты. Сверяйте статус с остатком. Вспомогательная колонка O участвует в отборе ближайших дат и не печатается. Альтернативная доходность в сводке — ориентир стоимости заморозки денег, а не автоматически взыскиваемая сумма.

23 Исполнительная документация

В реестре 150 строк. Запись о передаче и запись о подписании — разные события. В сводке укажите точный КС из колонки привязки. «НЕТ ДАННЫХ» и «НЕ ПРОВЕРЕНО» требуют заполнения; ноль в счётчике не подтверждает полноту ИД. Порядок связи ИД с оплатой определяется договором и обстоятельствами.

29 Доказательства по дефекту

Ведите одну книгу по одной спорной зоне; в описи 200 строк. Заполните вид документа, наличие и значение, передачу и доказательство вручения, запрос и получение. Выберите ведущий вид работ на листе «Спорная зона». «Обязательный минимум» — рабочий ориентир, проверяемый по вашему объекту. Отсутствие подтверждения передачи не равнозначно отсутствию самой передачи.

Применение форм и печать

Границы ответственности

Истечение гарантии и приёмка без замечаний не дают универсального основания отказать в требовании по качеству. Различайте явные и скрытые недостатки, дату обнаружения, договорную гарантию и применимые сроки по статьям 720, 724, 755 и 756 ГК РФ. При ремонте до осмотра соберите сохранившиеся материалы; возможность установления причин оценивает специалист.

Статья 716 требует своевременного предупреждения и приостановки затронутых работ. Указание продолжать и отсутствие акта не освобождают подрядчика автоматически. Сроки и причинную связь подтверждают договор, уведомления, журнал, фактическое состояние и другие доказательства. Поздний или односторонний акт оценивается вместе с остальными материалами.

Выбор денежных требований

Зачёт по статье 410 ГК РФ может не требовать согласия второй стороны; сам спор о требовании не запрещает зачёт. Для возражений нужны конкретные пороки основания, суммы, срока или порядка. За одно нарушение денежного обязательства не складывайте договорную неустойку и проценты по статье 395 без применимого исключения. Убытки проверяйте с учётом статей 394 и 395, без повторного возмещения одного ущерба.

Заполняемое соглашение 13

После пояснений добавлена рабочая форма соглашения. Заполните стороны, объект, таблицу зон и обязанностей, период, передачу, совместный доступ, уведомления и приложения. Оно вступает в действие после согласования и подписания сторонами. Отдельно согласуйте требуемые изменения самого договора.

Печать Excel

Широкие реестры 22, 23 и 29 печатаются частями на A4 в альбомной ориентации. Заголовки и идентифицирующие колонки повторяются: соединяйте части по ним и по строкам. В примерах заполнения также повторяются идентификаторы. При добавлении строк расширяйте формулы, проверки ввода и область печати. После ввода длинного текста увеличьте высоту строк и проверьте просмотр печати.

Нормативные источники и поддержка

ГК РФ, часть первая: 309, 310, 330, 333, 394, 395, 410, 411 — текст нормативного акта

ГК РФ, часть вторая: 716, 719, 720, 724, 755, 756 — текст нормативного акта

АПК РФ: статьи 4 и 71 — текст нормативного акта

Вопрос по файлу: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите P5, имя файла, страницу либо лист и ячейку; пример направляйте без конфиденциальных данных.

Состав комплекта

30 файлов: 22 DOCX, 6 XLSX и 2 PDF. Начальная инструкция одна — 00-START-HERE.pdf. Word-формы редактируются; PDF предназначены для чтения.